01 朗読前の確認と時間配分

この原稿は12分以内の論告を準備するための案です。次ページからの本文を使い、清掃の段落はA又はBの一方だけを読みます。氏名と実演での実際の発言を入れ、読まない分岐や準備メモを消した原稿を作ってください。最後のページは審査員への交付用要旨です。

経過時間の目安	話す内容	原稿
0:00-0:50	氏名、結論、立証責任、主争点	02前半
0:50-2:50	眼鏡と被害者血液の意味	02後半
2:50-5:10	清掃証言と昼の落下説明	03 A又はB
5:10-7:20	共用自転車と防犯映像	04
7:20-9:00	LINEと弁護側の説明	05
9:00-11:10	全体の評価、殺意、死亡との関係、結論	06
11:10-12:00	間、言い直し、実演で確認した一文の追加	余裕。12分を超えない

当日の差し替え箇所

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
大滝がB地点を見たと説明した言葉：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被告人が眼鏡の落下について説明した言葉：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
採用する清掃段落：A ／ B
通し読みの実測：＿＿＿＿分＿＿＿＿秒

原稿を短くするとき

まず動機の細かい時刻、映像の服装、繰り返しの説明を削ります。眼鏡と清掃、自転車の共用性、立証責任、全体評価は残します。本文の時間は目安であり、読む速さで変わるため、声に出して必ず計測してください。

教材p.2では甲3・乙2は採否留保です。被告人の落下の記憶などを扱う箇所は、実演で同内容の供述を確認できた場合だけ読みます。確認できなければ、その評価文を削除してください。求刑は入れません。

02 論告本文 導入と眼鏡

検察官役の＿＿＿＿です。私たちは、木村忠太被告人が岸井新之助さんを殺害したと主張します。その理由を、証拠に沿って説明します。

この事件で最も大切なのは、岸井さんを刺したのが誰かという点です。検察官には、被告人が犯人であることを、合理的な疑いが残らない程度に証明する責任があります。被告人に無実の証明を求めることはできません。私たちも、その立場から、検察側に不利な事情を含めて検討します。

まず、眼鏡についてです。甲1号証によると、12月26日の夜、岸井さんが倒れていた駐車場で、その近辺から血の付いた眼鏡が見つかりました。この眼鏡について、被告人自身が自分の物だと認めています。眼鏡からは被告人と一致する指紋と、DNA型の一致する皮膚片も確認されています。そして、付いていた血液のDNA型は、岸井さんのものと一致しています。

したがって、これは単に、現場に被告人と同じ型の眼鏡が落ちていたというだけの話ではありません。被告人自身の眼鏡が被害者の近くにあり、そこに被害者の血液が付いていたという、具体的な接点があります。被告人と岸井さんへの加害行為を結び付けて考えるうえで、出発点になる事実です。

もちろん、この鑑定だけで、血が付いた瞬間まで分かるわけではありません。被告人が眼鏡をかけて刺したと、血の模様から断定することもできません。弁護側は、昼に落ちた眼鏡に、後の別人の犯行で血が付いたと説明します。この説明をどう評価するかが、次の問題になります。

根拠：甲1 教材p.3-4・7。ここまでの本文は採用済みの甲1を中心に構成。冒頭の空欄に自分の氏名を入れる。小字の根拠は朗読しない。

03 論告本文 清掃と落下の説明

段落A B地点の具体的な確認が証言された場合

大滝証人は、事件当日の18時頃、この駐車場を清掃したと説明しました。特に、眼鏡が発見されたB地点を含め、どこからどのように地面を確認したかについて、ただ隅々を見たというだけでなく、具体的に説明しています。ここで、実演で確認した見え方と確認経路を一文で申し上げます。その説明に照らすと、昼から同じ場所に眼鏡が残っていれば、清掃で発見されたと考えるのが自然です。

大滝証人が、機器の故障への対応で遅れ、家族との約束もあって急いでいた点は、検察側も考慮します。暗さや車の陰による見落としがないかも検討しなければなりません。それでも、今述べた具体的な観察状況が確認されたため、昼からそこに眼鏡があったという説明は採りにくいと考えます。

段落B 確認範囲が曖昧又は見落としが残る場合

大滝証人は、18時頃の清掃で眼鏡を見なかったと説明しました。ただし、眼鏡の発見地点をどこまで確認したかには限界があります。また、その日は作業が遅れ、家族との約束があって急いでいました。私たちは、この証言だけから、18時以前には眼鏡が絶対になかったとは主張しません。眼鏡が落ちた時刻の判断では、見落としの可能性を残して評価します。

共通部分 実演で同内容が確認された場合だけ読む

被告人の落下の説明についても、実際に覚えていることと、後から考えたことを分ける必要があります。被告人が転倒を覚えていても、その場で眼鏡が落ちたことまで覚えているのでしょうか。実演で、落とした時刻や場所は後から推測したという説明が確認された場合、その説明は、昼に現場へ眼鏡を残したことを確実に示すものとはいえません。

ただし、被告人の説明が不確かであることだけから、犯行が証明されるわけではありません。眼鏡に付いた被害者の血液という事実に加え、清掃証言がどこまで落下時刻を絞れるかを、具体的な発言に即して評価する必要があります。

AとBを両方読まない。Aの「ここで～申し上げます」は実際の一文に差し替える。共通部分の条件文も、実演確認後に断定可能な範囲に直す。甲3 p.21-22、乙2 p.28-29は準備根拠。

04 論告本文 共用自転車と映像

次に、自転車です。甲1号証によると、被告人が住むハイツ京極の駐輪場で、岸井さんの血液の付いた自転車が見つかっています。写真②で示された付着場所は右のハンドル部分です。また、この自転車からは被告人の指紋も確認されています。乙1号証によれば、被告人は買い物などでこの自転車を使っていました。

ここで、検察側に不利な点を明確にします。この自転車は被告人専用ではありません。鍵がなく、住民が共同で使い、駐輪場には住民以外も入れます。他人の指紋も付いています。そのため、指紋があるという一点から、被告人が犯行当日に乗ったと結論付けることはできません。別の人が使った可能性は、実際の証拠から考えられる問題です。

それでも、被害者の血液の付いた物が、被告人が日頃利用する自転車として、自宅の駐輪場にあったことは、眼鏡と併せて検討すべき事情です。被害者の近くにあった被告人の眼鏡と、自宅側にあった血の付いた自転車が、同じ被害者を介してつながっています。ただし、血液の付いた時刻が分からず、利用者も一人に絞れないという限界を、重ねて考慮します。

さらに、現場の南約200メートルのコンビニの映像には、20時32分頃、黒いダウンジャケットの男性が、自転車で北から南へ走る姿が記録されています。被告人宅はさらに南側にあり、時刻と方向は、検察側が考える犯行後の移動と整合します。

しかし、その人物の顔は判別できません。映像の自転車が、押収された自転車だと特定されたわけでもありません。私たちは、この映像を本人確認の決め手にはしません。眼鏡や自転車に関する証拠を検討する際に、時刻と位置関係が矛盾しないという補助的な事情として用います。

根拠：甲1 教材p.4-6・8・10・13、乙1 p.25。写真③の逮捕時の服装は、事件当日の服装の立証に用いない。

05 論告本文 動機と弁護側の説明

続いて、被告人と岸井さんの関係を考えます。甲2号証のLINEによると、本所さんは10月25日に別れを告げています。その後も、被告人は、別れたくない、やり直したいという趣旨のメッセージを繰り返し送っています。さらに12月24日には、本所さんが岸井さんと交際していると受け止め、岸井さんを許さないという怒りを示しました。同じやり取りには、岸井さんを自宅近くの駐車場でよく見るという内容もあります。

このLINEが示すのは、岸井さんに怒りを向けていたことと、岸井さんに会える場所を知っていたことです。実際の交際関係を、このメッセージだけで確定する必要はありません。被告人がどう受け止めていたかが、動機を考える際の問題です。

怒ったことと人を殺したことは、同じではありません。検察側も、LINEだけで有罪にできるとは考えていません。動機は、被告人の眼鏡が血の付いた状態で現場にあったという物的な接点について、その背景を説明する事情です。酒癖や過去の出来事を理由に、被告人の人格を非難して犯人と決めるべきではありません。

弁護側の説明には、昼に眼鏡を落としたこと、清掃で見落とされたこと、後に別人の犯行で血が付いたこと、共用自転車も別人が使ったことが含まれます。これらについて、弁護側が別人の名前を挙げられないから採用できない、と考えることはしません。第三者の利用や清掃の見落としは、証拠に即して検討すべき問題です。

そのうえで、検察側が示すべきなのは、眼鏡の発見位置と血液、実演で確かめた清掃状況、血の付いた自転車との接点、岸井さんへの具体的な怒りを、一つの経過として評価したとき、昼の落とし物と別人の犯行という説明に合理的な疑いが残るかという点です。一つ一つを切り離して可能性だけを並べることも、反対に、弱い事情を数だけ集めて断定することも避ける必要があります。

根拠：甲2 教材p.17-19、弁護冒頭陳述p.34-35。乙2の「未練がない」との準備供述を批判する場合は、実演での現在の説明と時期を確認する。

06 論告本文 全体評価と結び

検察側の評価の中心は、眼鏡です。被告人自身の眼鏡が、被害者の近くで、被害者の血液が付いた状態で発見された。この直接の接点に、実演で確認された清掃状況を重ねることで、いつ、どのような機会に眼鏡がそこにあったかを考えます。

清掃について具体的な観察が裏付けられた場合には、昼から同じ場所に眼鏡があったとの説明は弱まります。そこへ、被害者の血液が被告人の利用する自転車にも付いていたこと、現場周辺での自転車の移動、本所さんをめぐる岸井さんへの怒りが加わります。検察側は、このつながりから、被告人が犯行時に現場にいて、岸井さんに刃物で危害を加えたと推認します。

ただし、この推認は、清掃証言の確かさを前提にしています。自転車が共用であることや、映像で顔が分からないことも消えるわけではありません。これらの限界を踏まえても、眼鏡を中心とする接点と、実演で確認した具体的な事情が一緒に説明できるかを、判断していただきたいと考えます。

次に、行為と死亡との関係です。甲1号証の検案結果では、岸井さんの左胸部に2か所、右上腹部に1か所、両腕に複数か所、右大腿部に1か所の刺創があり、死因はこれらの傷による出血性ショックとされています。岸井さんは搬送先で21時55分に死亡しています。この検案結果が、刺傷と死亡との因果関係を示しています。

そして、胸や腹という生命に関わる部位を含め、複数の箇所を刃物で刺す行為からは、人の命を奪う危険を認識していたと推認できます。これが、検察側が殺意を認める理由です。ただし、凶器の種類や傷の深さ、刺した順番を、証拠にないまま付け加えることはしません。

以上の証拠と、法廷で確認された供述を総合し、検察官は、木村被告人が殺意をもって岸井さんを刺し、その傷により死亡させたと主張します。実演で確認された事情に照らして、犯人性に合理的な疑いは残らず、殺人罪が成立すると判断していただくことを求めます。以上です。

重要：冒頭の清掃評価と最後の「合理的な疑いは残らず」は、実演結果を踏まえて必ず再検討する。清掃段落Bを使う場合、2段落目の「清掃について～弱まります」を削除し、結びの強さも再評価する。根拠：甲1 p.3、01の11ページ。

07 短縮稿

時間が少ない場合の約3-4分の骨組みです。実測して使ってください。清掃に関する一文と最後の評価は、実演に合わせて直します。

検察官役の_____です。検察官は、木村忠太被告人が岸井新之助さんを殺害したと主張します。犯人性を合理的な疑いが残らない程度に証明する責任は、検察官にあります。

中心になるのは眼鏡です。甲1号証では、岸井さんの近くから被告人自身の眼鏡が見つかり、その眼鏡には岸井さんの血液が付いていました。被告人由来の指紋と皮膚片も確認されています。これは被告人と被害者、現場を結ぶ具体的な接点です。ただし、血液の付着時刻や、その時に眼鏡をかけていたかまでは分かりません。

弁護側は、昼に落とした眼鏡に後から別人の犯行で血が付いたと説明します。この説明については、18時頃の清掃で大滝証人がどこをどのように見たかが重要です。実演で確認された観察状況を、一文で説明します。その内容に照らして、昼から眼鏡がその場所に残っていたとの説明が成り立つか、判断する必要があります。

被告人宅の駐輪場にあった自転車にも、岸井さんの血液が付いています。被告人も使う自転車ですが、共用であり他人の指紋もあるため、被告人の指紋だけで当日の利用を断定しません。防犯映像の自転車の男性も、顔が分からず、本人特定には使えません。時刻と進行方向が整合するという補助事情です。

LINEには、犯行2日前、岸井さんを許さないという怒りと、近所の駐車場でよく見るという内容があります。これは動機と所在の認識を示しますが、それだけで殺害を証明するものではありません。眼鏡、清掃、血の付いた自転車との接点を合わせて評価することが必要です。

甲1号証の検案結果は、胸腹部などの複数の刺創から出血性ショックで死亡したことを示しています。生命に関わる部位への複数の刺突から、検察側は殺意を推認します。私たちは、実演で確認された事情と証拠全体を踏まえ、被告人による殺人罪の成立を主張します。以上です。

「実演で確認された観察状況を、一文で説明します」は、実際の発言の要約に差し替える。B地点の確認が不十分なら、その限界も述べる。

08 提出用論告要旨

木村忠太被告事件 検察側
学校名 _____ 担当 _____

主張

被告人が殺意をもって岸井新之助を刺し、その傷による出血性ショックで死亡させたと主張する。主争点は犯人性である。立証責任は検察官にある。

論点	根拠と評価
眼鏡	被害者近辺のB地点で木村の眼鏡を発見。被害者血液、木村の指紋・皮膚片が確認された。本人と現場の接点となる。甲1 教材p.3-4・7
清掃と落下時刻	大滝の実際の証言により、18時頃の確認範囲と見落としの可能性を評価する。昼から同所にあったとの説明の検討に関わる。
自転車と映像	共用自転車に被害者血液。木村も通常利用する。映像は時刻と方向の整合にとどまる。共用性・他人の指紋・顔の識別不能を考慮する。甲1 p.4-6・8・10、乙1 p.25
動機と所在の認識	12月24日のLINEに岸井への怒りと、近所の駐車場でよく見るとの発言。動機の補助事情。甲2 p.19
因果関係と殺意	胸腹部などの複数の刺創から出血性ショック死。胸腹部を含む複数の刺突から殺意を推認する。甲1 p.3

実演を踏まえた清掃証言の評価

_____

_____

眼鏡を昼に落とし、後の別人の犯行で血が付いたとの説明について、清掃の観察条件を含む証拠全体との整合を検討する。自転車の第三者利用は現実の検討対象とし、弁護側に別人の犯行の証明を求めない。

採否留保の甲3・乙2そのものを、取り調べられた証拠として引用しない。結論は実演後の論告で述べる。求刑は行わない。